“8·21”大沥科庭物体打击事故调查报告

2021年8月21日18时许，位于佛山市南海区大沥镇大镇范合工业区自编2号的佛山科庭餐具有限公司内，设备安装人员林耀星在安装调试环保设备的过程中，被脱落的管道砸中，经120医护人员送往大沥医院抢救无效死亡。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了“8·21”大沥科庭物体打击事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、大沥镇人民政府等单位人员组成，区应急管理局许伟强副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称: “8·21”大沥科庭物体打击事故。

（二）事故发生时间: 2021年8月21日18时许。

（三）事故发生地点: 佛山市南海区大沥镇大镇范合工业区自编2号的佛山科庭餐具有限公司内。

（四）事故单位（个人）: 佛山科庭餐具有限公司、黄建华。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

调查组认定，“8·21”大沥科庭物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

1.佛山科庭餐具有限公司（以下简称“科庭公司”），《营业执照》统一社会信用代码：91440605MA55N8T88X；类型：有限责任公司(自然人独资)；住所：佛山市南海区大沥镇大镇范合工业区自编2号(住所申报)；法定代表人：张文静；成立日期：2020年12月8日；经营范围：一般项目：厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；日用百货销售；家居用品制造；塑料制品销售；塑料制品制造（不含泡沫塑料及人造革制造）；商业、饮食、服务专用设备制造；日用杂品制造；新型膜材料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产（以上制造项目不含《市场准入负面清单》禁止类项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2.黄建华，男，汉族，1978年8月出生，广州番禺人，承接科庭公司的有机废气处理及除尘设备采购和安装工程。

（二）死者的基本情况

死者林耀星，男，汉族，1979年9月28日出生；住址：广

东省英德市大湾镇长山村委会下林组。

经查，死者林耀星是事发当天在佛山科庭餐具有限公司内安装调试环保设备的安装人员。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2021 年 6 月 10 日，科庭公司与黄建华签订《设备采购和安装合同》，约定科庭公司向黄建华购买和安装有机废气处理及除尘设备。黄建华负责设计该套设备，确定安装方案，随后向吴国东采购设备，并由林耀星负责现场安装工作。2021 年 8 月 21 日 18 时许，林耀星在安装调试环保设备的过程中，通过自身体重吊拉通风管道的方式试验设备的稳固程度，致使通风管道受力脱落，砸中林耀星身体，经 120 医护人员送往大沥医院抢救无效死亡。

经确诊，林耀星因重物砸伤导致死亡，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

林耀星安全意识不足，通过自身体重吊拉通风管道的方式试验设备的稳固程度，致使通风管道受力脱落，砸中林耀星身体，是本起事故发生的直接原因。

（三）事故间接原因

1. 黄建华未落实安装现场安全管理责任，未告知具体负责安装的人员安装的安全事项，未及时发现并消除事故隐患，未及时

发现并阻止林耀星吊拉通风管道的危险作业行为，是导致事故发生的间接原因之一。

2.佛山科庭餐具有限公司安全管理不到位，未与黄建华签订专门安全管理协议，未安排专门人员对安装现场进行安全检查和协调指挥，未及时发现并制止林耀星在厂内吊拉通风管道的危险作业的安全隐患，是导致事故发生的间接原因之一。

（四）企业主要负责人履职情况

佛山科庭餐具有限公司的法定代表人张文静未能督促、检查本企业的安全生产情况，未及时消除安全生产事故隐患，未及时发现并制止林耀星在厂内吊拉通风管道的危险作业行为。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，现场人员拨打120急救电话，120救护人员到场施救，大沥镇派出所、应急办等部门接报后迅速到场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）事故善后处理情况

事故发生后，大沥镇政府相关部门组织相关单位与死者家属协商赔偿事宜，双方未达成赔偿协议，死者家属将通过司法途径进行追偿。

（三）应急处置评估结论

事故发生后，大沥镇应急、公安、人社等部门积极参与事故应急救援处置工作，及时对事故现场进行警戒、控制和调查取证，积极做好善后赔偿协调工作。

五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任单位和人员提出处理意见如下：

（一）鉴于林耀星已在事故中死亡，建议不予处理。

（二）对黄建华，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律规定对其进行行政处罚。

（三）对佛山科庭餐具有限公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律规定对其进行行政处罚。

（四）对佛山科庭餐具有限公司法定代表人张文静，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律规定对其进行行政处罚。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位生产安全意识薄弱，未有效落实作业现场安全管理，对厂区内的生产经营行为和作业行为

管理不到位，未切实提高作业人员的安全作业意识，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

（一）督促事故单位迅速落实吸取经验教训“三个必须”工作要求，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；事故发生后，要求事故企业迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；事故企业事后要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到大沥镇人民政府进行汇报，切实提高作业场所的安全管理力度。

（二）生产经营单位要积极履行好安全生产主体责任，扎实开展安全生产教育培训工作，保证一线作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位安全操作技能，提高自我保护能力，减少人为因素导致生产安全事故发生，防范安全生产事故的发生。

（三）区镇各级部门要重视安全生产各项工作，加大对安全生产工作的宣传力度，加强对企业开展员工安全生产教育培训的监管，督促企业认真落实员工的安全生产教育培训工作。

（四）政府各相关部门要严格落实相关措施，进一步明确强化执法的惩戒和威慑作用。各部门要强化本行业的安全监管，落实部门监管职责，加大监管力度，采用定期与不定期相结合的方

式进行安全检查，强化巡查制度。要依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、不落实重大隐患整改措施的企业，及时发现和消除各类安全隐患。

“8·21”大沥科庭物体打击事故调查组

2022年3月31日